

개 선 · 부 서 주 의

제 목 개인정보 내부관리기준 갱신 미흡

관 계 부 서 ○○○○팀

조 치 부 서 ○○○○팀

내 용

1. 업무 개요

○○○○팀은 공사의 개인정보보호 총괄 부서로서 공사가 취득한 개인정보에 대한 관리 기준을 마련하기 위해 「개인정보 내부관리기준」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보 내부관리기준」 제1조(목적)에서는 공사 소관 분야의 개인정보 보호를 위해 「개인정보 보호법」 등(이하 “관련 법” 또는 “관련 법령”이라 한다) 관련 법령에 따라 개인정보의 처리에 관한 기준과 개인정보 침해의 유형 및 예방조치 등에 대한 세부적인 사항을 규정하도록 하였다.

따라서 ○○○○팀은 「개인정보 내부관리기준」과 관련 법령 간 내용의 불일치로 인한 업무 혼란을 방지하기 위해 법령의 개정 여부를 수시로 확인하고, 개정사항이 있을 경우 이를 즉시 「개인정보 내부관리기준」에 반영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023. 3. 14. 개정¹⁾된 관련 법령과 「개인정보 내부관리기준」의 내용이 일치하는지 여부를 확인한 결과, 「개인정보 보호법 시행규칙」이 2020. 7. 22. 폐지되었음에도 여전히 관련 법령 중 하나로 명시하고 있었고, 개인정보의 제3자 제공이 가능한 경우나 개인정보 처리에 대한 동의 철회, 이동형 영상정보처리기기 관련 조문이 추가 또는 신설되는 등 [표]와 같이 법이 개정되었음에도 ○○○○팀은 이를 「개인정보 내부관리기준」에 새로 반영하지 않았다.

[표] 개인정보 보호법 개정사항

구 분	내 용
제7조의14	• 개인정보 보호법 시행규칙 폐지(2020.7.22.) → 개인정보보호위원회가 정하여 고시
제17조제1항	• 개인정보 제3자 제공 가능한 경우 추가 (공공의 안전과 안녕을 위해 긴급히 필요한 경우)
제22조제1항	• 개인정보 수집·제공 관련 동의 예외사항 추가 (공공의 안전과 안녕을 위해 긴급히 필요한 경우) • 개인정보 수집·제공 관련 정보주체 동의 필요사항 추가 (개인정보의 제3자 제공 관련) • 개인정보 보호법 조문번호 변경 (법 제22조 제3항→제22조 제1항 제7호)
제22조2	• 아동의 개인정보 보호관련 조문 신설
제37조제1항	• 개인정보 처리에 대한 동의 철회 조항 신설
제35조2제1항	• 정보주체의 개인정보 전송 요구권리 관련 조문 신설
제25조, 제25조2	• 드론 등 이동형 영상정보처리기기 관련 조문 신설

관계부서 의견

○○○○팀은 감사결과를 수용하여 공사의 「개인정보 내부관

1) 2024. 3. 15. 시행

리기준」을 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 부합하도록 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○팀장은

- ① 개정된 「개인정보 보호법」에 부합하도록 공사의 「개인정보 내부관리기준」을 새로 수립하고, (개선)
- ② 앞으로 「개인정보 보호법」의 변경사항을 공사 개인정보 내부관리기준에 즉시 반영할 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)